# 南宁市跨世纪物流有限公司“8•16” 一般道路交通事故调查报告

发布时间：2021-11-08 17:25 来源： 宾阳县应急管理局

2021年8月16日7时28分，南宁市跨世纪物流有限公司一辆营运性车辆桂A8***2号重型仓栅式货车，在我辖区境内黎塘镇永安运河十字路口处，发生事故，造成一人死亡,直接经济损失25.8268万元。

2021年9月15日，宾阳县公安局交通管理大队出具的《道路交通事故认定书》认定驾驶员张兵对该起事故负全部责任。根据《中华人民共和国安全生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2021〕规定，宾阳县人民政府成立了由县政府办公室、县应急管理局、县交通运输局、县司法局、县总工会、县人社局、县公安局交管大队、黎塘镇政府等的南宁市跨世纪物流有限公司“8·16”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建

调查组认定，南宁市跨世纪物流有限责任公司“8·16”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

**（一）事故发生经过**

2021年08月16日7时28分许，张兵驾驶桂A8***2号重型仓栅式货车沿宾阳县黎塘镇永安运河路由北向南行驶，行驶至宾阳县黎塘镇永安路与运时，在右转弯向西行驶过程中，碰撞由北向南罗珍兰驾驶的三轮自行车，造成两车不同程度损坏及罗珍兰受伤的道路交通事故，罗珍兰送医后，2021年08月16日9时09分死亡。

**（二）事故应急处置情况**

司机张兵拨打电话120将伤者罗兰珍送往医院救治，并向交警报案，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行处置，事故现场未造成引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

**（一）事故车辆基本情况**

1.桂A8***2号重型仓栅式货车，车辆登记所有人为南宁市跨世纪物流有限责任公司，登记住所为南宁市西乡塘区高峰林场二塘坡小区71号，注册
25日，车辆检验有效期至2021年12月。车辆使用性质为货运，核定载质量18720千克，强制险投保于中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司
部湾财产保险股份有限公司广西分公司。该车于2020年12月25日取得《道路运输证》，经营范围为普通货运，核发机关为南宁市兴宁区交通运输局
录维护日期为2021年5月18日，承修企业为广西长顺汽车维修有限责任公司。

经查，该车实际拥有人和使用人为张兵（男，59岁，广西宾阳人），于2019年1月1日与南宁市跨世纪物流有限责任公司签订《车辆挂靠协议合
2019年1月1日至2023年12月31日止，以南宁市跨世纪物流有限责任公司的名义运营。

2.人力三轮车，车主：罗珍兰，属于非机动车。

**（二）车辆驾驶人基本情况**

1.张兵，男，汉族，广西宾阳人，桂A8***2号重型仓栅式货车驾驶员，准驾车型：A2D,有效期：长期，道路运输从业资格证有效期：2022年5月

2.罗珍兰，女，汉族，广西宾阳人，驾驶人力三轮车。

**（三）道路和交通环境状况**

现场位于宾阳县黎塘永安路与运河路十字交叉路口路段，事故路口南北方向为运河路、东西方向为水安路，水泥路面完好，潮湿，视线良好，事
右侧道路有两条机动车道和一条路肩，路肩宽度为220cm,靠近路肩的机动车道宽度为360cm,远离路肩的机动车道宽度为330cm。

事故路口往西方向的永安路中央隔离栏两侧各有两条机动车道，一个隔离花坛、一条辅道，机动车道宽度均为330cm,隔离花坛宽度均为12
460cm。

**（四）事故企业情况**

南宁市跨世纪物流有限责任公司，为桂A8***2号重型仓栅式货车所属单位，成立日期：2009年04月30日，注册资本：500万人民币，统
91450126877783876，法定代表人：陈候林，类型：有限责任公司(自然人独资)，登记机关：青秀区行政审批局；道路运输经营许可证号：
450103103047，证件有效期至2025年9月17日，核发机关为南宁市兴宁区交通运输局，住所：南宁市青秀区合作路1号昌泰东盟园2号楼十六层16
普通货运（具体项目以审批部门批准的为准、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，公司名下注册登记有营运车辆1辆（挂靠），公司共有员工4人，安全管理人员1人（不包括驾驶员）。

**（五）有关检验鉴定情况**

1.委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所（司法鉴定机构统一社会信用代码：34450000MD8011262H）司法鉴定检验结果：桂A88(
转向系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定（贵港华宝司鉴所[2021]痕鉴字第1873号）。

2.委托广西金桂司法鉴定中心（社会信用代码：34450000729770 86X1）司法鉴定意见：罗珍兰系道路交通事故造成胸腹部严重损伤而死亡（中心[2021]病鉴字270号）。

三、事故原因

**（一）直接原因**

张兵驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，机动车转弯时不注意观察路面情况，未确保安全、畅通的原则下通行，导致事故发生。具体

一是经鉴定，桂A8***2号重型仓栅式货车驾驶机件不符合技术标准，具体为：转向系不符合标准。

二是张兵驾驶机动车转弯时不注意观察路面情况，未确保安全、畅通的原则下通行。

**（二）间接原因**

陈候林，南宁市跨世纪物流有限责任公司法定代表人，未经安全生产知识和管理能力考核合格，不具备与本单位从事的生产经营活动相应的安全力；未按规定履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除本单位生产安全事故隐

**（三）调查中发现的其他问题**

南宁市跨世纪物流有限责任公司安全生产主体责任落实不到位。一是企业主要负责人、安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核合格产隐患排查治理不到位，未检查发现桂A8***2号重型仓栅式货车车辆不符合技术标准生产安全事故隐患；三是未按规定建立健全动态监控管理相关制态监控工作等。

四、相关单位和人员存在的问题及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》等有关法律法规，建议对南宁市跨世纪物流有限责任公司“8·16”道路交通事故相关责任人员作如下处理：

**（一）张兵，**桂A8***2号重型仓栅式货车实际拥有人、驾驶员，驾驶桂A8***2号重型仓栅式货车驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶注意观察路面情况，未确保安全、畅通的原则下通行(经检验，桂A8***2号重型仓栅式货车转向系不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-201造成此事故的直接原因，建议由宾阳县公安交管部门按有关规定处理。

**（二）陈候林，**南宁市跨世纪物流有限责任公司法定代表人，未经安全生产知识和管理能力考核合格，不具备与本单位从事的生产经营活动相应管理能力；未按规定履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除本单位生产安全发生负有责任，建议由宾阳县应急管理局依法给予行政处罚。

**（三）南宁市跨世纪物流有限责任公司，**落实企业主体责任不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，存在事故车辆机件不符合技术标准(约号重型仓栅式货车转向系不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定)的情况；未按规定建立健全动态监控管理相关制度，规范作。建议由属地行业主管部门依照有关规定对其进行处理。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

**（一）加强公路交通、道路运输检查管理。**公安交管部门、交通运输部门要进一步加强针对省道以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运驾度，严厉打击不具备上路条件的车辆上路运行等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

**（二）督促生产经营企业进一步落实安全生产主体责任。**各镇、各行业主管部门，加大对属地企业或者直接监管行业领域的企业监管，督促指导项管理制度，健全安全生产管理机构，全面落实企业的安全生产主体责任。

**（三）加大对驾驶员的安全管理和培训教育力度。**公安交管部门要加大驾驶员安全教育培训力度，严格查处各类交通违法行为，提高驾驶人员驾强安全出行、文明出行意识。交通运输行政主管部门要督促加强对货运车辆从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求、从严考核、从严管理备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急

南宁市跨世纪物流有限责任公司“8·16”一般道路交通事故调查组